

מסורת הש"ס

(א) יצמות כט.: (ג) שס, (א ע"ש: (ד) ז"ל אלעזר], (ס) [לעיל עג: וס"נ], (ו) [לקמן ע"ה].

הגהות הב"ח

(א) בשבשח אין היכמה גמורה (ליבס) חו"מ. וז"צ ס"א לאישה וכן הוא לקמן דף ע"ה: (ב) נמי ור' יהושע אמר לך: (ג) שם דכי אחי אחודה: (ד) רש"י ד"ה מי איכא וכו' דרמצי מפיק: (ה) ד"ה ולר' אלעזר וכו' שתי כהנים ולדאה מילתא:

מוסף רש"י

ר"א אומר יפר. אחד מהם את נדרה (יבמות כ:). לאחד אבל לא לשנים. שומרת יבס אחד יפר אבל שומרת לשני יבמס לא יפר לא זה ולא זה (שם). אין ויקה. דמיתו כנסתא (שם). לדחות בצרה. כחלומה שפלה לפניו חזר מאמר וז (שם). ואיתחייב לה מוזנרת. כדמילא כהחולך (מתן): עמד בדין וזכר מוית משל יבס, דמהשתא בעלה הוא ועל דעמו נדרת על מנת שירא (שם כט:).

פירוש הרא"ש

מתני' שומרת יבם. מצינו וממנה ליבס כמו וס"א שמר את הדבר ונגמרה מפרש פלוגמתיא: אשה שקנה הוא לעצמו. היינו ארוסתו הי הוא מיפר נדרה בשותפות עם אביה: אשה שהקנו לו מן השמים. היינו יצמות: אינו דין שיפר נדרה. עם אביה: שיש לאחריהם רשות בה. שנס היא זקוקה לשאר אחיו: מה ארתה משיב על יבם אחד. משותקן טובה על דברי ר"א שאמר שמיפר בנ' יצמן מה אתה משיב על דברי שאני אומר לאחד ולא נשים: אין הדיבמה גמורה ליבם. להחמיצ מיתה הנה עליה: בשם שארוסה גמורה לאישה. לענין חיוב מיתה: בנ'

קבבר אין ויקה. ולא תשיבא כנסתא ואפי' נחד אחא: ור' יהושע סבר יש ויקה. ומן המורה משונה כנסתא ועדיפא מארוסה משום דלא מחסרה כניסת חופה מיהו אין צריכה כלומר הא דלמרי' שיש ויקה מדאורייתא היינו דוקא נחד אחא משום דחשיב כאלו כבר כנסה אבל בתרי אחי אין לצרר למי תהיה כנסתא הלכך אין ויקה כלל אע"י דמזה בגדול ליבס ה"מ למנהו בעלמא אבל מדאורייתא רמזא קמי תרוייהו ואם הלך הגדול למדינת הים כופין הקטן ליבס או לחלוץ: אלא ר"א. אפי' סבר יש ויקה כיון דאין לצרר היאך יפר ואפי' שניהם צידד אינן יכולין (לצרר) [לספק] דיוון דלא תשיבא כנסתא אפי' לאחד מהם וכאשה בעלמא היא לגבייהו: בב"ש דאמרי מאבבר קונה קנין גמור. מן המורה דדרש ולקחה לו לאשה דע"י לקחה נעשית אשתו: ור' יהושע סבר ה"ם בחד אחא בנ' ור' יהושע לא סבר כב"ש הלכך נחד אחא מיפר משום ויקה דחשיבא כנסתא אבל בתרי אין ויקה ואפי' עשה בה מאמר כיון דלחובה מני למיפסלה עליה בגיעא או צביאה לא מני מיפר: ור"א דאבבר מאבבר לב"ש אינו קונה אלא לדחות בצרה. גבי הא דתנן בנ' ד' אחין שלשה אחין שנים מהם נשואים שתי אחיות ואחד מופנה מת א' מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואח"כ מת אחיו השני צ"ש אומרים אשתו עמו והלו תלא משום אחות אשה וקאמר ר"ה הא דקאמרין צ"ש דמאמר קונה מן המורה היינו דוקא לדחות הצרה אשת אחיו שפלה עליה ונעשית לה לרה כגפילה זו אבל אי בעי לאפוקי בגיעא לא מני דחליה נמי בעיא דלחיה הך דרשא דפ"ק דקידושין (דף יד.) ויצמה ציאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרינ בה לענין זה דלא מני לאפוקי בגיעא: במא איבא לביבבר. אמאי מיפר כיון דלחיה אשתו גמורה: הבא במאי עסקינן שעמד ברין וברח בו. ר"א דסבר דמאמר לב"ש אינו קונה להיות אשתו גמורה מוקי לה אפילו בלא מאמר דמאמר אינו מושלל לענין הפרת זרקים ומיירי שעמד בדין ובגון שאחד מן היבמים הלך למדינת הים והעמידה אחד בדין וזכר ופסקו לה מוותים משלו כדמילא ביצמות (ד' מא:)

רש"י

מתני' צין ליבס אחד.

אמר ר' אליעזר יפר. ומוקמינן ליה בגמרא שבעשה בה מאמר אחד מהן: **ומה אשה שקנה הוא לעלמו**. כגון הנושא אשה בעלמא:

שהקנו לו מן השמים. יצמה שחייבו לו מן המורה: **שאין לאחר רשות**

בה. המקדש אשה מן השוק לאחר

שקידשה לא תפסי בה קידושי מאדם

אחר ואהכי מני מיפר: **שיש לאחר רשות**

בה. שאם עשה בה מאמר יבס זה

ובא אחיו אח"כ ועשה בה מאמר

תפסי בה כדלמר (יצמות ג.) יש מאמר

אחר מאמר: **דברין בשני יצמן**.

דבשני יצמן מצינו למימר כי האי גוונא:

מה אתה משיב על יבס אחד. זהא

לא מצינו למימר שיש לאחרים רשות

בה הואיל וליכא יבס אחר ואת לא

משוית חילוק צין יבס אחד לשני יצמן:

א"ל אין היצמה גמורה לאישה. שאם

בא עליה זר אין נסקל שאין בה לא

דין ארוסה ולא דין אשת איש ואין

חייצין עליה אלא לאו דלא תהיה אשת

המת וגו' (דברים כה): **כשם שארוסה**.

בעלמא גמורה לאישה שנסקלין על

יה: גב' קסבר אין ויקה. ואפילו

ליבס אחד אינה זקוקה דמיהוי כאשתו

יש שכתנס לחופה: ור' יהושע סבר

עס ויקה. ולהכי לאחד יפר אבל לשנים

אינו מיפר דאין צריה לאחא מהן

זקוקה ולאחא מהן תמיבס אע"ג

דלמרי' (יצמות כד.) מנזה בגדול ליבס

מ"מ אם בל עליה קטן קנאה: **לעולם**

קסבר ר"א יש ויקה. והיינו טעמא

דאפילו לשנים יפר שבעשה בה האחד

מאמר דהשתא יש צריה ואליבא

דב"ש דלמרי דמאמר קונה קנין גמור

והיא כאשתו לכל דבר הלכך מיפר לה: **ה"מ ציבס אחד**. דיש

זיקה: אבל בשני יצמן לא. קני מאמר דלאחר דעשה בה מאמר

אילו אחי אחזה מני לאוסרה עליו צביאה או בגיעא דיש צביאה

ובגו אחר מאמר: **מי איבא מילמא וכו'**. משום האי טעמא דאילו

אית ליה אחא להאי יבס (י) מני מפיק לה מיינה בתר הכי שמקדשה

או על ידי גט וצביאה וקרנא קדושי מאמר ולית בהו מששא כולי

האי: ולר' אלעזר בן פרס דאמר מאמר כו' אלא לדחום צברה

כלבד. שאם היו צ' נשים לזה שמת ושחיתן זקוקות ליבס ואי אפשר

לייבס לשחיתן דבית אחד הוא בזוה ואינו בזוה שתי בתים (ס) וזהא

מילתא קסברי בית שמאי דמאמר קונה דכשעושה בזו מאמר דוחה

לצרה ומתירה לשוק אבל עדיין זו זקוקה לאחיו דמני אסר לה

עליה: **מאי איבא למימר**. אכתי תיבעי לך מאי טעמא דלמר ר"א

אפילו לשנים יפר: **כגון שעמד בדין**. משעשה בה מאמר שזו

אפי' ר' יהושע סבר כב"ש דמאמר קונה קנין גמור, וה"מ דמפר יבס אבל בנ' יצמן מי איכ' מידי דאי

יבם. פ' ר' יהושע סבר כב"ש דמאמר קונה קנין גמור, וה"מ דמפר יבס אבל בנ' יצמן מי איכ' מידי דאי אחי אחזה אסרה ליה צביאה אם בא על יצמה האחרת, או בגיעה, דלנ"ש נמי פסיל לה בגיעה מדריבין מר... דפסיל מדריבין, אלמא מדריבין אינה קני' לו לגמרי, יש לו [להשוות] ולומר מדריבין אינו יכול להפרי: ולר' אלעזר דא' פ' ד' אחין (יצמות ט:). מאבבר לב"ש אינו קונה אלא לדחות בצרה. כדמתן התם שלש' אחי' שנים נשואי' שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה בה [מופנה] מאמר כו' עד והלו תלא משום אחות אשה (מיד דהוי אחות אשה) דמאמר קונה קנין גמור כדדרש"י (פי' קידושין יד.) ולקחה לו לאשה (דברים כה) וקאמר ר"א דהיינו דוקא לדחות צברה כללדן, אבל אי בעי לאפוקי בגיעא לא מני מפיק לה, דלית להו מיעוטא דכפ"ק דקידוש' (טס) ויצמה ציאה גומרת בה [ואין כסף ושטר גומרי' בה לענין] דלא מני אפוקי בגיעה, ואית [להון] רצוי לענין דקונה לדחום צברה: במאי איב' לביבבר. אמאי מפר כי נמי עשה בה מאמר, והתם בפ' ד' אחי' (יצמות ט:.) [אמר לך ר"א] אימור דלמרי אלא דלא סגי לה בגט אלא בעי [נמנין חלילה, להפריט נדרי' מי אמרי, ומירין כקונטרס התם דהתם [בתרן] דשני מאי יפר בשותפות קאמר דר' אליעזר נמי מודה בשותפות מיתה מפר, אבל בשמעמין דס"ד השתא דיבס לחודי' מפר לא אמרי' דמודי ר"א: ה"ב שעמד ברין. אחר שעש' בה מאמר, דהכי מוכח כל הסוגיא דמיירי עששה בה מאמר:

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

ר"ן

עד.

בז א מיי פ"ח מהל' נדרים הלכה כג טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ז:

בז ב מיי פ"ח מהלכות יבוס הלכה יד סמג עשין נא טוש"ע אה"ע סי' קנט סעיף ה:
בז ג מיי פ"ח מהלכי נדרים הלכה כד סמג לאחין רמב טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ז:

תוספות

מתני' שומרת יבם בין ליבם אחד בו' ר"א או' יפר. בגמ' מפ' טעמא: ובה אשה מן השוק שקנה הוא לעצמו מפר נדריה. כשהיא ארוסה בשותפות עם אביה: אשה שהקנו לו מן השמים. היינו יצמות: אינו דין שיפר נדרה. עם אב: שאין לאחור'. אחי הנפל: שיש לאחור'. לשאר יצמן: דברין קייב' בב' יבמן. וזהו יס להשיב על ק"ו דר"א: מה ארתה משיב על יבם אחד. בזהו תחא ק"ו: אין היצמה גמורה לאישה. לענין שיתקייב מיתה הנה עליה, כמו כאלושה שחייבי' עליה סקילה הבאים עליה: גב' אין ויקה. דלא אמרי' ויקה ככנסת, ופלוגמא היא ביצמו' פ' כ"ד (י: דלגוי בשומרת יבס] שמתה אם אביר (בשומרת) [באלמה], וירע סבר אין ויקה, הלכך אסור להפרי: ור"י סבר יש ויקה. נחד יבס הלכך מפר: מיהו אין ברידה. כל' ובתרי אין ויקה דאין צריה למי היא זקוקה הלכך לא' בתרי יש ויקה: אלא לר' אליעזר פ"ב. א' בתרי דמפר, דלכ' מ"ד בתרי דש ויקה. וק' דבי נמי יש ויקה אמאי מפר, דהא ויקה דריבין הוא ואין קול מתמתן כן לומר שיפר, עמי מו' עדיפ' ויקה מארוסה דאין מפר ארוס בלא אב: כגון שעש' בה מאבבר. וסבר כב"ש דא' מאמר קונה קנין גמור, ומן המורה קונה מאמר ביצמתו דדרש' ולקחה לו לאשה (דברים כה) לכולה מלתא כאשה (פי' קידושין יד.) ור' יהושע ח"ם בחד יבם. פ' ר' יהושע סבר כב"ש דמאמר קונה קנין גמור, וה"מ דמפר יבס אבל בנ' יצמן מי איכ' מידי דאי אחי אחזה אסרה ליה צביאה אם בא על יצמה האחרת, או בגיעה, דלנ"ש נמי פסיל לה בגיעה מדריבין מר... דפסיל מדריבין, אלמא מדריבין אינה קני' לו לגמרי, יש לו [להשוות] ולומר מדריבין אינו יכול להפרי: ולר' אלעזר דא' פ' ד' אחין (יצמות ט:). מאבבר לב"ש אינו קונה אלא לדחות בצרה. כדמתן התם שלש' אחי' שנים נשואי' שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה בה [מופנה] מאמר כו' עד והלו תלא משום אחות אשה (מיד דהוי אחות אשה) דמאמר קונה קנין גמור כדדרש"י (פי' קידושין יד.) ולקחה לו לאשה (דברים כה) וקאמר ר"א דהיינו דוקא לדחות צברה כללדן, אבל אי בעי לאפוקי בגיעא לא מני מפיק לה, דלית להו מיעוטא דכפ"ק דקידוש' (טס) ויצמה ציאה גומרת בה [ואין כסף ושטר גומרי' בה לענין] דלא מני אפוקי בגיעה, ואית [להון] רצוי לענין דקונה לדחום צברה: במאי איב' לביבבר. אמאי מפר כי נמי עשה בה מאמר, והתם בפ' ד' אחי' (יצמות ט:.) [אמר לך ר"א] אימור דלמרי אלא דלא סגי לה בגט אלא בעי [נמנין חלילה, להפריט נדרי' מי אמרי, ומירין כקונטרס התם דהתם [בתרן] דשני מאי יפר בשותפות קאמר דר' אליעזר נמי מודה בשותפות מיתה מפר, אבל בשמעמין דס"ד השתא דיבס לחודי' מפר לא אמרי' דמודי ר"א: ה"ב שעמד ברין. אחר שעש' בה מאמר, דהכי מוכח כל הסוגיא דמיירי עששה בה מאמר:

יבם. פ' ר' יהושע סבר כב"ש דמאמר קונה קנין גמור, וה"מ דמפר יבס אבל בנ' יצמן מי איכ' מידי דאי אחי אחזה אסרה ליה צביאה אם בא על יצמה האחרת, או בגיעה, דלנ"ש נמי פסיל לה בגיעה מדריבין מר... דפסיל מדריבין, אלמא מדריבין אינה קני' לו לגמרי, יש לו [להשוות] ולומר מדריבין אינו יכול להפרי: ולר' אלעזר דא' פ' ד' אחין (יצמות ט:). מאבבר לב"ש אינו קונה אלא לדחות בצרה. כדמתן התם שלש' אחי' שנים נשואי' שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה בה [מופנה] מאמר כו' עד והלו תלא משום אחות אשה (מיד דהוי אחות אשה) דמאמר קונה קנין גמור כדדרש"י (פי' קידושין יד.) ולקחה לו לאשה (דברים כה) וקאמר ר"א דהיינו דוקא לדחות צברה כללדן, אבל אי בעי לאפוקי בגיעא לא מני מפיק לה, דלית להו מיעוטא דכפ"ק דקידוש' (טס) ויצמה ציאה גומרת בה [ואין כסף ושטר גומרי' בה לענין] דלא מני אפוקי בגיעה, ואית [להון] רצוי לענין דקונה לדחום צברה: במאי איב' לביבבר. אמאי מפר כי נמי עשה בה מאמר, והתם בפ' ד' אחי' (יצמות ט:.) [אמר לך ר"א] אימור דלמרי אלא דלא סגי לה בגט אלא בעי [נמנין חלילה, להפריט נדרי' מי אמרי, ומירין כקונטרס התם דהתם [בתרן] דשני מאי יפר בשותפות קאמר דר' אליעזר נמי מודה בשותפות מיתה מפר, אבל בשמעמין דס"ד השתא דיבס לחודי' מפר לא אמרי' דמודי ר"א: ה"ב שעמד ברין. אחר שעש' בה מאמר, דהכי מוכח כל הסוגיא דמיירי עששה בה מאמר:

אמאי מיפר כיון דלחיה אשתו גמורה: הבא במאי עסקינן שעמד ברין וברח בו. ר"א דסבר דמאמר לב"ש אינו קונה להיות אשתו גמורה מוקי לה אפילו בלא מאמר דמאמר אינו מושלל לענין הפרת זרקים ומיירי שעמד בדין ובגון שאחד מן היבמים הלך למדינת הים והעמידה אחד בדין וזכר ופסקו לה מוותים משלו כדמילא ביצמות (ד' מא:)

עמד בדין וזכר מוותים משל יבס: